

S03-L3 — La consignación por dentro: contrato, comisión y garantías

Resumen

Consignar una obra en una casa de subastas significa firmar un contrato que va bastante más allá de un simple acuerdo de palabra, uno que reparte plata y riesgo entre el dueño de la obra y la casa. Este apunte desarrolla los tres mecanismos centrales de ese contrato en Nueva York, la reserva, que fija el precio mínimo de venta, la comisión del vendedor, que es lo que la casa retiene del resultado, y las garantías, house guarantee y third-party guarantee, junto con la puja irrevocable, que son las herramientas que una casa usa para asegurarle al consignar una parte del valor de su obra antes de que se levante el martillo. Cierra con dos casos públicos recientes, uno en Sotheby's y otro en Christie's, que muestran cómo se ve cada mecanismo aplicado a una venta real.

1. La reserva y el contrato de consignación

Cuando un propietario decide vender una obra en subasta, firma con la casa un consignment agreement que fija, entre otras cosas, un precio mínimo por debajo del cual la pieza no se vende, llamado reserva. Si la puja más alta de la noche no alcanza ese piso, el lote queda sin vender (bought in, en la jerga del oficio) y la obra vuelve a su dueño. La reserva se acuerda antes de la subasta entre la casa y el consignar, normalmente en relación con el estimado bajo publicado en el catálogo.¹

2. La comisión del vendedor

Sobre el hammer price que sí se alcanza, la casa cobra una comisión, distinta y separada del buyer's premium que paga el comprador. Sotheby's es la única de las tres casas grandes que publica una tasa estándar para esta comisión, [10% del hammer price, con una comisión mínima de USD 500 en lotes cuyo estimado bajo sea de USD 5.000 o menos, y un Success Fee adicional de 2% cuando el resultado supera el estimado alto acordado.](#)² Christie's y Phillips no publican una tasa fija, la describen como un término que se negocia al momento de consignar, según el valor y la categoría de la obra, aunque Christie's sí publica una Performance Commission de 2% cuando el hammer supera el estimado alto acordado, en paralelo a lo que hace Sotheby's con su Success Fee.³ Esto tiene

una consecuencia práctica directa para cualquier conversación con un cliente, una cifra de comisión que no sea la de Sotheby's no puede presentarse como un número fijo, porque depende de una negociación puntual entre la casa y el consignador.

3. Las garantías: house guarantee y third-party guarantee

Cuando una casa quiere asegurarse una consignación importante, puede ofrecer algo más fuerte que la reserva, una garantía. En una house guarantee, [la casa le asegura al consignador un precio mínimo con independencia del resultado de la subasta, y si el lote remata por debajo de ese nivel o no se vende, la casa asume la exposición económica y en muchos casos termina adquiriendo ella misma la obra.](#)³ Cuando la casa prefiere no cargar sola con ese riesgo, puede compartirlo con un tercero externo mediante una third-party guarantee, el guarantor se compromete, normalmente con una puja irrevocable, y a cambio puede recibir una compensación fija o variable según el resultado final de la venta.³ Christie's identifica la third-party guarantee en su catálogo con el símbolo ○◇, mientras Phillips usa ◇.⁴

4. La puja irrevocable

La puja irrevocable (irrevocable bid) es un compromiso escrito, firmado antes de la subasta, mediante el cual alguien se obliga a comprar el lote a un nivel determinado si nadie más puja más alto, aunque puede seguir pujando por encima de ese compromiso si así lo desea. Sotheby's explica que, cuando la ley lo permite, puede pagarle al autor de la puja irrevocable (el IBer) una fee, que si termina ganando la subasta se descuenta de su precio de compra final.⁵ Sotheby's marca este símbolo en la página del lote, en el auction notice o en un saleroom announcement, y exige que el IBer revele su interés financiero si está asesorando a otro comprador en la misma subasta.⁵

5. Dos casos públicos recientes

En la Modern Evening Auction de Sotheby's de mayo de 2026, [La Séance du matin de Henri Matisse salió a la venta marcada al mismo tiempo como Guaranteed Property y con Irrevocable Bids](#), es decir que Sotheby's le había asegurado al consignador un piso de precio y que, además, alguien ya se había comprometido por escrito a pujar hasta un nivel determinado antes de que arrancara la subasta.⁶ El mismo mes, en la Contemporary Day Auction de Sotheby's, [Flowers \[Six Works\] de Andy Warhol salió también marcada como Guaranteed Property con Irrevocable Bids](#), mostrando que la combinación de los dos símbolos no se limita a los lotes de nueve cifras de una evening sale, también aparece en day sales de precio más accesible.⁷

Un caso distinto, que muestra el mecanismo de la third-party guarantee en lugar de la house guarantee, es una obra sin título del pintor abstracto estadounidense Mark Grotjahn (*Untitled (Free Capri 49.85)*) [vendida por Christie's con el símbolo de garantía de tercero, con un price realised de USD 1.003.300](#).⁸ En este caso, la exposición económica antes de la subasta no quedó del lado de Christie's sino de un guarantor externo, que asumió la apuesta a cambio de una compensación propia.

Para la conversación con clientes

Ninguno de estos mecanismos convierte la subasta en una venta cerrada de antemano: la puja sigue abierta a cualquier comprador dispuesto a superar el piso garantizado, y de hecho eso es lo habitual con las piezas más fuertes. Lo que sí puede afirmarse con confianza frente a un cliente que consigna es que la reserva le fija un mínimo acordado, que la comisión que va a pagar depende de la casa y de una negociación puntual salvo que consigne con Sotheby's, y que una garantía, si la casa se la ofrece, le saca una parte real del riesgo de encima antes de la noche de la venta. Lo que no puede afirmarse sin la documentación puntual del contrato es el porcentaje exacto de comisión o las condiciones de una garantía particular, que solo la casa y el departamento de especialistas pueden fijar después de evaluar la obra.

-
1. Sotheby's, [«Buy & Sell at Sotheby's»](#), fuente verificada en curso/fuentes/dossier-06-letra-chica.md el 2026-08-08. Fetch en vivo bloqueado el día de esta entrega (ver memoria/programa.md). ↵
 2. Sotheby's, [«Buy & Sell at Sotheby's»](#), fuente verificada en curso/fuentes/dossier-06-letra-chica.md el 2026-08-08. ↵
 3. Christie's, [«How to buy at Christie's — Financial information»](#), fuente verificada en curso/fuentes/dossier-06-letra-chica.md el 2026-08-08. ↵↵↵
 4. Christie's, [lote de Mark Grotjahn con símbolo de garantía de tercero](#), fuente verificada en curso/fuentes/dossier-06-letra-chica.md el 2026-08-08. ↵
 5. Sotheby's, [«Guide for Buyers — Symbol Key»](#), fuente verificada en curso/fuentes/dossier-06-letra-chica.md el 2026-08-08. ↵↵
 6. Sotheby's, [Henri Matisse, La Séance du matin, Modern Evening Auction](#), fuente verificada en curso/fuentes/dossier-06-letra-chica.md el 2026-08-08. ↵
 7. Sotheby's, [Andy Warhol, Flowers \[Six Works\], Contemporary Day Auction](#), fuente verificada en curso/fuentes/dossier-06-letra-chica.md el 2026-08-08. ↵

8. Christie's, [Mark Grotjahn, *Untitled \(Free Capri 49.85\)*](#), fuente verificada en [curso/fuentes/dossier-06-letra-chica.md](#) el 2026-08-08. [↵](#)